

■ 集團政策條款（共通）

時區條款：

1. 本合約期間自西元 XXX 年 XX 月 XX 日 XX 時 XX 分起至 XXX 年 XX 月 XX 日 XX 時 XX 分止，並以 GMT+8 之時區為認定基準
2. 除另有規定外，涉及期間計算者，均以該期間末日 24 時 00 分，為期間之終止。

■ 集團政策條款（支出型合約適用）

甲方：我方 乙方：廠商

第一條：機密資料之保護

1. 本合約所稱「機密資料」係指甲方以書面、言詞或電磁紀錄方式所揭露予乙方之一切商業文件、資料與合約標的物(包括但不限於市場資訊、技術資料、商品訊息、交易價格及交易條件、本合約內容、往來電子郵件等)，以及其他一切標示為專有、機密或其他類似文字之機密資訊。機密資訊包括但不限於方法、發明(不論是否得申請專利)、製程、產品、配方、裝置、概念、營業秘密，技術與專門知識。機密資訊並應包括其他第三人對甲方所揭露之機密資訊。甲方之經理人、董事、受僱人、代理人、合夥人、代表人，包括但不限於甲方所委任之律師、會計師、顧問與財務顧問(以下合稱「受僱人」)，依前述約定揭露予乙方之資訊，亦為本合約所稱之「機密資料」。
2. 該等機密資料之所有權仍歸屬甲方，乙方除應採取適當之方式保護之，並僅得為本合約之目的而使用，而不得以任何方式(包括但不限於口述、書面、傳真、電子傳輸、公開揭露、人員觀察得知等)透露或提供予其他人(包括但不限於甲方之競爭業者)。本合約所約定之工作或提供之服務完成時，或甲方認為乙方無繼續使用或保存之必要時，甲方得要求乙方返還所提供該等文件及資料之全部或一部。
3. 本條所稱機密或專屬文件及資料之內容包括但不限於：
 - (1) 乙方或其受僱人、業務承攬人在本合約執行過程中所取得或知悉之甲方合作廠商、客戶、通路對象、業務內容、帳戶、財務及其他交易相關之文件與資料。
 - (2) 有關本合約之企劃、方案、執行步驟以及所開發之其他文件及資料(不包括本合約乙方應交予甲方之必要相關資料)。
4. 本合約所含蓋之電腦資料皆一律視為機密資料，包含媒體所儲存之資料。
5. 於本合約屆滿或提前終止後二年內，本條規定之保密義務，仍繼續有效。乙方之合作公司、受僱人、業務承攬人離職或調職時亦同。
6. 乙方同意本合約不得被解釋成甲方明示或默示授予乙方有關機密資訊之任何權利，並同意機密資訊之所有權或其他一切排他性權利係專屬於甲方所有。乙方

不得將機密資訊用於業務合作範圍以外之其他用途，除法院或有權機關依據法令規定要求外，非經甲方事前書面同意，乙方不得對外公佈機密資訊及本合約之內容。

7. 乙方違反本條所規定之保密義務時，除須負完全之賠償責任之外，亦應給付甲方懲罰性違約金新台幣貳佰萬元整。

第二條：個人資料保護

乙方因本業務所獲得之個人資料(包括但不限於甲方客戶資料)，應依個人資料保護法及相關法令之規定恪遵保密原則，並同意以下列之方式維持個人資料之安全，如有違反，乙方應依契約及法令負完全之責：

1. 乙方僅得基於本契約之目的而使用，而不得以任何方式透露或提供予其他人(包括但不限於將前該資訊以買賣、租賃、有償無償供人使用或交換)，倘因履行本業務義務而複委任於第三方，須事先通知甲方並得甲方書面同意後始得為之，乙方亦應依法令要求向個人資料當事人履行法定告知義務。
2. 若有可歸責於乙方之事由或因乙方內部控制疏失而致前項資訊外流至第三方，乙方應依契約及法令負完全賠償責任；若因此致甲方受有損害，乙方並應負損害賠償責任(包括但不限於甲方商譽損失)。
3. 乙方應以不低於業界一般資訊保護之標準，並應建立或制定適當之個人資料存取安全管理規範及執行相關教育訓練，以確實妥善保存及管理乙方因本業務所獲得之個人資料。
4. 乙方同意於本契約目的達成或契約期限屆滿，或雙方間契約經解除或終止，或經甲方通知後，停止對前述個人資料之處理及利用，並無條件同意將所收受資訊之原本、影本或任何形式之重製物無條件自費交付予甲方，或依甲方指示予以自費銷毀或刪除，不得留存。乙方並應出具切結書，保證其已將該等前該資訊全數交付或銷毀。
5. 乙方因本業務所持有個人資料一旦洩漏，或依據相關事證經合理判斷有洩漏之虞，應妥適處理後續問題，並應立即通報甲方知悉；若因此致甲方受有損害，乙方並應負損害賠償責任(包括但不限於甲方商譽損失)。
6. 乙方應每半年進行個人資料控管相關教育訓練與查核，並將結果記錄存查。甲方對上該紀錄，得要求隨時抽查，如甲方認有改善或代為教育訓練之必要時，乙方不得拒絕。
7. 乙方同意，甲方得不定期以書面、電子郵件等方式寄送甲方及甲方關係企業之行銷、廣告活動訊息給乙方。

第三條：智慧財產權

1. 乙方聲明並保證由其所提供之任何軟硬體標的物、文件、資料、資訊(下稱「產品」)皆為合法且無侵權或侵權之虞，若產品有侵害或可能侵害他人之智慧財產權，則相關之民事、刑事或行政責任皆由乙方負責，與甲方無涉。
2. 如遇爭議、糾紛或訴訟情事，乙方應依甲方要求修改、更換產品或以其他方式

- 為甲方取得繼續使用產品之權利，且相關費用、成本皆由乙方負擔。如遇法院禁止甲方繼續使用或因任何原因導致或可能導致甲方未能繼續使用產品，且經乙方提出客觀證據說明無法以本項前段所述方式解決問題或使甲方取得繼續使用產品之權利時，甲方同意乙方得取回產品但應退還產品之所有價值予甲方。
3. 於本合約所產出之企劃案、建議書、說明書或其他相關類似書面資料，甲方均享有著作權利及智慧財產所有權。乙方為履行本合約所開發、創作或提供之一切文件或資料，其所有權與智慧財產權為甲方所有。
 4. 乙方應保證對於其人員職務上完成之著作，應依著作權法第 11 條第 1 項但書規定，與其約定由乙方享有著作人格權及著作財產權。其約定書影本應於驗收時交甲方存查，如乙方未與其人員約定，致造成甲方直接或間接損害，乙方應負賠償責任（包括但不限於甲方商譽損失）。乙方並承諾對甲方或其同意利用本合約所完成著作之人不行使著作人格權。
 5. 本合約執行中未經甲方同意，乙方不得將執行情形對第三者發表或揭露；本合約屆期或終止，乙方仍負有保密義務，非經甲方同意，乙方不得任意使用及揭露相關資料、資訊。
 6. 乙方為履行本合約而經交付之標的物(包括但不限於相關系統程式、文件、資料及數據)，雙方同意其所有權與智慧財產權於交付時即均歸甲方所有，甲方僅授權乙方在執行本合約目的必要範圍內應用，不得為合約目的外之利用，本條款之約定，不因合約提前終止而失效。
 7. 簽約前即已存在之著作權、專利權或其他智慧財產權，仍屬原權利人所有，但甲方具永久無償使用權。
 8. 簽約前即已存在之肖像權，於合約屆期後如有未撤除之情形，乙方應給予甲方兩個月之改正期間，不得直接提告。於授權期間過後，甲方得保留已公開之文章或作品，惟如欲就該授權文章或商品為更新或原授權範圍其他使用，應事先取得原著作權人之同意。
 9. 乙方或乙方之委外分包廠商因履行合約於開發(維護)工具以及系統運作而須使用的元件中使用第三方軟體，若就該軟體後續有付費及授权使用或技術支援的需求，乙方應先向甲方進行書面告知，並負擔甲方因使用該軟體所生之全部費用(包含但不限於授权使用或技術支援等相關事項)，若乙方違反此規定，願負完全責任賠償甲方一切之損失(包含但不限於營業損失與商譽損失)。
 10. 乙方依本合約提供服務時，如使用開源軟體，應依該開源軟體之授權範圍，授權甲方利用，並以執行檔及原始碼共同提供之方式交付予甲方使用，乙方並應交付開源軟體清單（包括但不限於：開源專案名稱、出處資訊、原始著作權利聲明、免責聲明、開源授權條款標示與全文）。

第四條：企業社會責任

乙方如未遵守下列事項，甲方得以書面通知乙方限期改善，如未於期限內改善或因乙方違反法令情節重大，甲方得不待通知逕行終止或解除本合約：

1. 乙方知悉就業與否為勞工之職業及工作選擇自由，乙方不應透過武力、威脅或

囚禁之手段來達成強制勞動之目的。亦不得違反法令而要求受僱勞工繳交押金或扣留其身份證明文件。

2. 乙方應提供平等的就業機會，不得以種族、膚色、宗教、政治取向、國籍或社會出身，或其他可茲識別的特徵而為歧視或勞動條件的差別待遇。
3. 乙方如有僱用身心障礙者，其勞動權益相關規定應完全與僱用一般員工相同，員工薪資亦應達基本工資。
4. 乙方如為「庇護工場」僱用「庇護性就業之身心障礙者」，原則上所有勞動權益與一般員工相同，但經報直轄市、縣(市)勞工主管機關核備後，「庇護性就業之身心障礙者」薪資得低於基本工資。
5. 乙方所提供之原料或商品或服務，除應符合當時科技水準合理之期待外，並應符合環境保護、食品安全及相關法令之規範。並儘量使用在地原物料及對環境負荷衝擊低之再生物料，及儘最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治措施和控制技術，減少溫室氣體排放，使地球資源能永續利用。
6. 乙方應保證遵守勞動基準法及相關法令，如因乙方未遵守勞動基準法及相關法令致甲方受有損害（包括但不限於甲方商譽損失），乙方應負完全之責任。
7. 其他法令所定之事項(包括但不限於法規命令、行政函釋、政府公告等)。

第五條：禁止宣傳

1. 本合約期間內，非經甲方之書面許可，或僅基於本合約業務目的範圍內宣傳，乙方不得自己或透過第三人於任何商業媒體上(包括但不限於報紙、雜誌、書刊、電視、廣播、網路等)揭露或使用統一企業、統一超商、統一集團或相類似之名稱或商標進行商業宣傳與作為行銷之用，若有違反，除賠償甲方新台幣貳佰萬元作為懲罰性違約金並負擔損害賠償責任外，甲方得不經催告逕自終止或解除本合約。
2. 本合約屆滿、或終止後二年內，乙方仍須負前項之義務。
3. 乙方應擔保其員工(包含離職)、及與本合約有關之顧問、合作公司及其員工(包含離職)等均應同樣遵守上述規定，該等人員如有違反視同乙方違反。

第六條：協力廠商行為準則

乙方同意依循「統一超商暨轉投資事業協力廠商行為準則」(下稱行為準則，如附件)，並充分了解該行為準則內各項約定與法令規範，且若乙方經甲方書面同意有另將履約事項委外承包者(包括但不限於次承攬等)，亦應確保下游廠商同步遵守本行為準則，若有違反者，甲方得以書面通知乙方限期改善，如未於期限內改善或因乙方違反法令情節重大，甲方得不待通知逕行終止或解除本合約，其因而造成甲方之權益受損者(包含但不限於商譽等)，乙方並應給付新台幣貳佰萬元之懲罰性違約金，絕無異議。

第七條：最優先供應條款

1. 乙方保證依約如期履行雙方合約服務，並保證履行該合約所需之一切物品（包含但不限於：設備料件、零件、設備備品等）均充足並踐行替代措施（包括但不限於：異地儲存備用品項等措施），若因不可歸責於乙方因素致乙方履行該合約所需之一切物品庫存數量不足，無法依約如期履行，乙方須保證將依替代措施優先依甲方需求提供服務予甲方，不得挪用並給付予第三人。
2. 若雙方間合約受政府法令限制(例如政府依傳染病防治法進行徵收、限制販售……等)，乙方得於法令限制之範圍外，優先依照甲方之需求，進行產製或提供標的；並應於前述法令限制解除後，乙方保證最優先依甲方需求給付予甲方、不得給付予第三人。
3. 前項若非因政府法令之限制，而係遭遇天災地變、重大傳染病等不可抗力事件時，亦同。
4. 乙方依前三項提供之標的，仍應符合本合約之其他規定，不得有品質異常缺貨或違反其他法令之規定。
5. 乙方違反上述各項規範與保證，除須對甲方負賠償責任之外，亦應給付甲方懲罰性違約金貳佰萬元，以及甲方向第三人採購的價差金額。

第八條：其他約定事項

1. 為維護本合約簽署當事人之共同利益，確保交易清廉，同意並保證如下：
 - (1) 一方及其成員(包括但不限於董事、經理人、受雇人、受任人或具有實質控制能力之人，下稱「所屬員工」)絕不以任何直接、間接方式要求、期約、收受、給予他方所屬員工或相關廠商(包括但不限於雙方交易有關之第三人)任何有形或無形之不正利益（包括但不限於賄賂、抽成費、回扣金、餽贈等）。
 - (2) 一方知悉所屬員工或相關廠商(包括但不限於與雙方事項有關之第三人)，涉及上述不正利益時，應立即主動以書面或口頭指名告知對方，雙方聯絡訊息如下：
統一資訊聯絡：02-8751-3266 轉稽核
公司 聯絡：
 - (3) 任一方於本合約或本交易中如有涉及上述不正利益之情事者，他方有權隨時無條件終止本合約及其他合約或交易。
2. 我方可單方終止合約：合約期間(原合約及續約期間)，倘甲方(我方)擬提前終止本合約時，得以書面通知乙方(廠商)，書面到達乙方時，即視為雙方合意終止，乙方同意不向甲方請求賠償或主張任何權益。
3. 如遇不可抗力因素、天災(如颱風、地震、水災、火災、法定傳染病等)、人禍(戰爭、暴動、抗爭、靜坐)或可歸責於第三方之因素等，致本合約約定履行困難(包括但不限於服務變更、取消或終止、解除等)，乙方同意不要求相關賠償或主張解約、終止本合約。
4. 甲方如因法定傳染病疫情而業務減縮，或因其他因素之而需減縮工時，乙方應

配合甲方之業務安排。

5. 乙方員工如進入甲方辦公區域，應遵守甲方所訂定安全規定、門禁管制及因應法定傳染病疫情之相關安全措施。
6. 若乙方欲將業務委外轉包或部份分包予第三人，應先行提供第三人之資料(包含但不限於名稱、資本額或甲方要求之資料等)予甲方事前審查，並經甲方書面同意後方得為之，乙方如有違反以下事項或因第三人行為造成甲方權益受損者，甲方得不經催告終止或解除本合約，且乙方應給付甲方新台幣貳佰萬元之懲罰性違約金並賠償甲方一切損失(包括但不限於所失利益、所受損害與商譽損失等)。
 - (1) 乙方若為工程廠商，對於轉包/分包廠商，應負完全監督與管理責任，並應詳實記載轉包/分包廠商工作情況於監造報表、施工日誌及甲方規定工作報表..等表單，如遭甲方發現未落實登載，依照契約裁罰；如有再轉包或分包者，亦同。
 - (2) 乙方與轉包/分包廠商不得僱用無工作權之人員、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。
 - (3) 乙方及轉包/分包廠商均應遵守契約勞安條款規定，若有違反造成甲方或第三人權益受損，乙方與轉包或分包廠商共同負擔連帶賠償責任；再轉包或分包，亦同。
 - (4) 乙方於工地作業發生意外事件之虞時，應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救，並依法令規定實施調查、分析及作成紀錄，且盡速完成復原、重建等措施，另應負擔甲方與第三人之損害賠償責任。
7. 乙方應遵照工地(門市)安全與衛生
 - (1) 本工程施工期間，乙方應遵照職業安全衛生法及其施行細則、職業安全衛生管理辦法、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生教育訓練規則、職業安全衛生標示設置準則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及施行細則、及道路交通標誌、標線、號誌設置規則等有關法令確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範，如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任，凡建築工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍牆(籬)，鷹架外部分應加防護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。
 - (2) 本工程施工期間，如發生緊急事故，影響工地內外生命財產安全時，乙方得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後24小時內向甲方報告，若為重大職業災害，則應於4小時內向甲方報告，事故發生時，甲方工程主辦人員在工地有所指示時，乙方應照辦。(重大職業災害：發生死亡災害、發生災害且罹災人數達三人以上或罹災人數達一人以上且須住院治療。)
 - (3) 合約階段：本工程作業前，須依規定簽訂「危害告知單」、「安全衛生承諾書」，按其作業危害風險參加協議組織會議，並填寫承攬商「協議組織會議

記錄表」，以完備合格承攬商進場資格。

- (4) 施工前階段：現場負責人每日作業前辦理「勤前安全教育」充分告知作業人員危害預防措施，若當日作業從事動火、高架、吊掛、活電作業，請提出「高風險作業許可單」通報現場負責人並確認安全措施方可作業。
- (5) 施工期間：乙方應同意遵照甲方訂定之「工程精緻化原則」及「施工安全管理罰則規範」，並由現場負責人執行每日作業中之「工地_自動檢查表」。
- (6) 上述所指之「危害告知單」、「安全衛生承諾書」、「協議組織會議記錄表」、「勤前安全教育」、「高風險作業許可單」、「工地_自動檢查表」、「工程精緻化原則」與「施工安全管理罰則規範」，請參照附件。

(1) 營造綜合險

- a. 為基於維持門市人員及第三人施工安全，乙方同意參與甲方辦理之營造綜合保險，其項目包括工程財物損失險、營造工程第三人意外責任險。
- b. 保險之保費與所生之相關稅務款項均由乙方負擔，經甲方判定為工程保修廠商，其保費依甲方年度公告之價格為準，若甲乙雙方合約提前終止，保費不予退還。
- c. 另經甲方判定非工程保修廠商，乙方應於合約簽訂前，辦理營造綜合保險，其項目包括工程財物損失險、鄰屋(含公共設施)倒塌及龜裂責任險、營造工程第三人意外責任險、雇主意外責任保險，並將保險單正本一份及繳費收據副本一份提出供甲方或甲方之指派代表審核及收執，經審核核可後方得進行簽約。
- d. 乙方自行投保之營造綜合險，須符合以下規定：
 - i. 承保範圍，應包括但不限於自然災害或人為疏失等事項所生之財物損失或對第三人造成之損害。
 - ii. 乙方認為前項所規定之保險範圍不足，應自行增加保險項目，當災害發生致未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
 - iii. 保險單記載合約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。
 - iv. 乙方未依合約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
 - v. 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
 - vi. 乙方應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險等各種保險。

(2) 天然災害發生出勤約定：

- a. 天然災害：指颱風、洪水、地震及其他經目的事業主管機關認定屬天然災害者。
- b. 天然災害發生時(後)，有下列情形之一者，仍應先通知甲方，得甲方同

意後，始得停止出勤，惟甲方要求乙方出勤工作時，除當時風速及降雨量已達停止上班之標準，否則乙方仍應依循甲方指示，至指定場所出勤工作：

- i. 乙方營業場所所在地經通報權責機關依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」（以下稱作業辦法）規定通報停止上班或有不可抗力因素以致無法出勤工作。
- ii. 乙方營業場所所在地未經通報權責機關依作業辦法規定通報停止上班，惟乙方確因天然災害或不可抗力等因素阻塞交通致延遲到工或未能出勤時。
- iii. 乙方營業場所所在地未經通報權責機關依作業辦法規定通報停止上班，惟其應出勤地區或其正常出勤必經地區，經該管通報權責機關依作業辦法規定通報停止上班，致未出勤時。

■ 集團政策條款（收入型合約適用）

甲方：客戶 乙方：我方

第一條：機密資料之保護

1. 本合約所稱「機密資料」係指任一方（下稱揭露方）以書面、言詞或電磁紀錄方式所揭露予他方（下稱收受方）之一切商業文件、資料與合約標的物（包括但不限於市場資訊、技術資料、商品訊息、交易價格及交易條件、本合約內容、往來電子郵件等），以及其他一切標示為專有、機密或其他類似文字之機密資訊。機密資訊包括但不限於方法、發明(不論是否得申請專利)、製程、產品、配方、裝置、概念、營業秘密，技術與專門知識。機密資訊並應包括其他第三人對揭露方所揭露之機密資訊。揭露方之經理人、董事、受僱人、代理人、合夥人、代表人，包括但不限於揭露方所委任之律師、會計師、顧問與財務顧問（以下合稱「受僱人」），依前述約定揭露予收受方之資訊，亦為本合約所稱之「機密資料」。
2. 該等機密資料之所有權仍歸屬揭露方，收受方除應採取適當之方式保護之，並僅得為本合約之目的而使用，而不得以任何方式(包括但不限於口述、書面、傳真、電子傳輸、公開揭露、人員觀察得知等)透露或提供予其他人(包括但不限於揭露方之競爭業者)。本合約所約定之工作或提供之服務完成時，或揭露方認為收受方無繼續使用或保存之必要時，揭露方得要求收受方返還所提供該等文件及資料之全部或一部。
3. 本條所稱機密或專屬文件及資料之內容包括但不限於：
 - (1) 收受方或其受僱人、業務承攬人在本合約執行過程中所取得或知悉之揭露方合作廠商、客戶、通路對象、業務內容、帳戶、財務及其他交易相關之文件與資料。
 - (2) 有關本合約之企劃、方案、執行步驟以及所開發之其他文件及資料(不包括本合約收受方應交予揭露方之必要相關資料)。
4. 本合約所含蓋之電腦資料皆一律視為機密資料，包含媒體所儲存之資料。
5. 本合約所稱之「機密資訊」不包括：
 - (1) 屬於或已為公開資訊或公共財產之範圍者。
 - (2) 提供機密資訊之一方對他方為揭露前，收受資料之他方已知曉，並有書面記錄載明者。
 - (3) 一方能以清楚且具說服力之證據顯示該資訊係其所獨立發展者。
 - (4) 當事人可證明該資訊係自對他方無保密義務之第三人處合法取得者。
6. 於本合約屆滿或提前終止後二年內，本條規定之保密義務，仍繼續有效。收受方之合作公司、受僱人、業務承攬人離職或調職時亦同。
7. 收受方同意本合約不得被解釋成揭露方明示或默示授予收受方有關機密資訊之任何權利，並同意機密資訊之所有權或其他一切排他性權利係專屬於揭露方所有。收受方不得將機密資訊用於業務合作範圍以外之其他用途，除法院或有權

機關依據法令規定要求外，非經揭露方事前書面同意，收受方不得對外公佈機密資訊及本合約之內容。

8. 任一方侵害他方之營業秘密，除須負完全之賠償責任之外，亦應給付受侵害方懲罰性違約金新台幣**貳佰萬元**整。

第二條：個人資料保護

雙方因本業務所獲得之個人資料(包括但不限於任一方客戶資料)，應依個人資料保護法及相關法令之規定恪遵保密原則，並同意以下列之方式維持個人資料之安全，如有違反，應依契約及法令負完全之責：

1. 雙方僅得基於本契約之目的而使用，而不得以任何方式透露或提供予其他人(包括但不限於將前該資訊以買賣、租賃、有償無償供人使用或交換)，倘因履行本業務義務而複委任於第三方，須事先通知他方並得他方書面同意後始得為之，該方亦應依法令要求向個人資料當事人履行法定告知義務。
2. 若有可歸責於任一方之事由或因任一方內部控制疏失而致前項資訊外流至第三方，該方應依契約及法令負完全賠償責任；若因此致他方受有損害，該方並應負損害賠償責任(包括但不限於他方商譽損失)。
3. 任一方應以不低於業界一般資訊保護之標準，並應建立或制定適當之個人資料存取安全管理規範及執行相關教育訓練，以確實妥善保存及管理他方因本業務所獲得之個人資料。
4. 雙方同意於本契約目的達成或契約期限屆滿，或雙方間契約經解除或終止，或經他方通知後，停止對前述個人資料之處理及利用，並無條件同意將所收受資訊之原本、影本或任何形式之重製物無條件自費交付予他方，或依他方指示予以自費銷毀或刪除，不得留存。該方並應出具切結書，保證其已將該等前該資訊全數交付或銷毀。
5. 任一方因本業務所持有個人資料一旦洩漏，或依據相關事證經合理判斷有洩漏之虞，應妥適處理後續問題，並應立即通報他方知悉；若因此致他方受有損害，並應負損害賠償責任(包括但不限於對方商譽損失)。
6. 雙方應每半年進行個人資料控管相關教育訓練與查核，並將結果記錄存查。任一方對上該紀錄，得要求隨時抽查，如認有改善或代為教育訓練之必要時，他方不得拒絕。
7. 雙方同意，任一方得不定期以書面、電子郵件等方式寄送己方及己方關係企業之行銷、廣告活動訊息給他方。

第三條：智慧財產權

1. 本合約簽約前即已存在之所有權、智慧財產權及其他相關權利，皆屬其原相關權利人所有。並本標的可能內含第三方內容(包括但不限於軟體、元件、函式庫等)，就該等第三方內容應受其授權條款及條件拘束。
2. 雙方應擔保其所提供予他方之資料未侵害第三人之著作權或其他權利，若有第三人主張權利或提起訴訟，則提供資料之一方應負責協調或排除該第三人之請

求或訴訟；若因而致他方受損害，則應賠償他方所受之損害。

3. 除非本合約另有規定，本合約標的不包含任何第三方軟體之授權及相關服務（包含但不限於套裝軟體、資料庫服務、雲端服務等），該等軟體之使用授權應由甲方自行購買並提供予乙方使用。
4. 乙方為履行本合約所開發及使用之一切文件、軟體或資料（包含但不限於專利、商標、著作、營業祕密、創意、IT 技術（工具、平台、AP Framework、Rule、元件、Service、UI、Coding Template、訓練相關）、方法論（管理、開發、維運的流程、程序、規範、文件）、技術 Know-How（實現本合約所用到及所產生的 IT 技術、方法論）、產品），其所有權及相關智慧財產權應為乙方所有，除甲方內部使用外，非經乙方書面同意，甲方不得為任何形式之複製及透露於第三方、主張或危害乙方任何權益。倘為乙方履行本合約而使用非自行開發之工具性軟體，其著作權與智慧財產權屬原廠商所有，甲方僅於本合約期限及目的範圍內具使用權，倘使用下另有授權費用產生時，則乙方另行報價，甲方應支付相關費用；甲方若使用乙方提供軟體，致遭法院確定判決認為侵權或違法者，乙方應賠償甲方因此所受之損失。
5. 乙方對下列情事不負責任：
 - (1) 如因甲方修改產品致侵害他人之權利時。
 - (2) 如因可歸責甲方而未依照乙方之方式使用產品侵害到他人之權利時。
 - (3) 如因可歸責甲方而與非乙方提供之物品搭配使用致侵害他人之權利時。

第四條：禁止宣傳

1. 本合約期間內，非經他方之書面許可，或僅基於本合約業務目的範圍內宣傳，任一方不得自己或透過第三人於任何商業媒體上（包括但不限於報紙、雜誌、書刊、電視、廣播、網路等）揭露或使用統一企業、統一超商、統一集團或相類似之名稱或商標進行商業宣傳與作為行銷之用，若有違反，除賠償他方新台幣貳佰萬元作為懲罰性違約金並負擔損害賠償責任外，未違反方得不經催告逕自終止或解除本合約。
2. 本合約屆滿、或終止後二年內，雙方仍須負前項之義務。
3. 雙方應擔保其員工（包含離職）、及與本合約有關之顧問、合作公司及其員工（包含離職）等均應同樣遵守上述規定，該等人員如有違反視同該方違反。
4. 甲方同意授權乙方得於推廣或行銷己方產品或服務之目的下，使用甲方及甲方之商標、名稱、標章、於乙方相關網站或文宣資料中。

第五條：其他約定事項

1. 為維護本合約簽署當事人之共同利益，確保交易清廉，同意並保證如下：
 - (1) 一方及其成員（包括但不限於董事、經理人、受雇人、受任人或具有實質控制能力之人，下稱「所屬員工」）絕不以任何直接、間接方式要求、期約、收受、給予他方所屬員工或相關廠商（包括但不限於雙方交易有關之第三人）

任何有形或無形之不正利益（包括但不限於賄賂、抽成費、回扣金、餽贈等）。

- (2) 一方知悉所屬員工或相關廠商(包括但不限於與雙方事項有關之第三人)，涉及上述不正利益時，應立即主動以書面或口頭指名告知對方，雙方聯絡訊息如下：

統一資訊聯絡：02-8751-3266 轉稽核

甲方公司聯絡：

- (3) 任一方於本合約或本交易中如有涉及上述不正利益之情事者，他方有權隨時無條件終止本合約及其他合約或交易。

2. 除於本合約有明確載明，乙方不就本合約標的具市場性及符合特定要求提供任何明示或默示之擔保。
3. 乙方之損害賠償責任僅限直接損害，並以本合約總金額百分之二十為上限。
4. 不可抗力因素：

- (1) 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨(當日降雨量超過 50mm，以中央氣象局公告資料為準)、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
- (2) 工地對外通路遭遇災害，致交通連續中斷者。
- (3) 國際情勢發生重大變故，或受戰事之影響者，或受恐怖攻擊之影響者。
- (4) 國內經濟重大變故，社會發生叛亂、暴動或罷工者，或有重大傳染病情事者。
- (5) 政府政令變更，足以影響業者全面正常營運者。
- (6) 因第三人入侵系統或電腦病毒所致者。
- (7) 政府機關依法或行政命令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
- (8) 核子反射或放射性污染。
- (9) 其它經由乙方認可之事由。

5. 因不可抗力因素，致本系統發生重大障礙(即無法使用該系統之任何情事)，乙方無須負擔任何責任，且乙方已依本合約約定收取之費用、獎勵金、回饋金等費用，甲方仍應與乙方進行結算並給付之。
6. 非可歸責於乙方之事由所致之消費者向甲方主張解約或終止本服務事項時，甲方同意不向乙方主張返還上開費用及請求賠償及追究責任。